

Faridah Hanom Binti Mohd Jamil...Perayu 1

Roseman Bin Mohamad...Perayu 2

Lawan

Siti Mariam Binti Mat Arifin...Responden 1

Mohd Jamil Bin Ibrahim...Responden 2

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 23 Januari 2024M / 11 Rejab 1445H

Rayuan Mal No. : 2212-A0010-001-0016

[Rayuan terhadap perintah penarikan balik hibah]

Peguam Syarie Perayu : Amirah Binti Zainal

Peguam Syarie Responden : Nahzatul Ain Binti Mohd Khalid

ALASAN PENGHAKIMAN

"Ketika harta berada di tanganmu bukan di hatimu, dia tidak akan membahayakanmu, walaupun jumlahnya banyak. Sebaliknya, ketika harta itu di hatimu, dia akan membahayakanmu, walaupun harta itu tidak ada sedikitpun di tanganmu "

-Ibnu Qayyim-

PENDAHULUAN

[1] Hibah merupakan salah satu instrument pengurusan harta di dalam Islam yang mempunyai kriteria dan kaedah pelaksanaan yang tersendiri termasuklah

sesuatu hibah yang dilaksanakan oleh ibu atau bapa atau keduanya kepada anak-anak masih boleh ditarik balik. Perkara inilah yang berlaku di dalam kes rayuan ini di mana Responden 1 dan Responden 2 menarik balik pemberian hibah kepada Perayu 1 iaitu anak kandung mereka.

[2] Tuntutan penarikan balik hibah ini difailkan oleh Responden 1 dan Responden 2 yang di dalam kes tersebut bertindak sebagai Plaintiff 1 dan Plaintiff 2, telah didengar dan diputuskan pada 14 Disember 2022 di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor melalui kes mal no. : 10300-044-0910-2017 dimana keputusannya adalah seperti berikut:

a) Mahkamah mensabitkan bahawa hibah yang dibuat oleh Plaintiff Pertama, Siti Mariam Binti Mat Arifin dan Plaintiff Kedua, Mohd Jamil Bin Haji Ibrahim bagi hartanah yang dikenali dengan NO HAKMILIK HSM 4731, LOT 8045, MUKIM SEMENYIH, DAERAH HULU LANGAT, NEGERI SELANGOR bersama-sama dengan sebuah rumah yang beralamat di No. 18, Jalan TTS 432 3/1, Taman Tasik Semenyih, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan kesemua bahagiannya pada 27/11/2015 adalah merupakan hibah yang sah mengikut hukum syarak serta menjadi hakmilik kepada Defendan pertama, Faridah Hanom Binti Mohd Jamil (No. K/P:651111-10-5796).

b) Mahkamah mensabitkan tuntutan penarikan balik hibah yang dibuat oleh Plaintiff Pertama dan Plaintiff Kedua ke atas NO HAKMILIK HSM 4731, LOT8045, MUKIM SEMENYIH, DAERAH HULU LANGAT, NEGERI SELANGOR bersama-sama dengan sebuah rumah yang beralamat di No. 18, Jalan TTS 3/1, Taman Tasik Semenyih, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan kesemua bahagiannya adalah

dibenarkan oleh hukum syarak dan adalah sah mengikut hukum syarak;

c) Mahkamah memerintahkan bahawa hibah oleh Plaintiff Pertama dan Plaintiff Kedua kepada anaknya tersebut yakni Defendan Pertama adalah dibatalkan dan Mahkamah mensabitkan bahawa hartanah tersebut adalah kembali semula menjadi milik Plaintiff-Plaintif berkuatkuasa dari tarikh Perintah ini;

d) Mahkamah memerintahkan Defendan Kedua menandatangani Borang 14A keatas nama Plaintiff Pertama dan Plaintiff Kedua dan memulangkan DOKUMEN ASAL NO HAKMILIK HSM 4731, LOT 8045, MUKIM SEMENYIH, DAERAH HULU LANGAT, NEGERI SELANGOR dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah yang dimeterai;

e) Sekiranya Defendan Kedua gagal, enggan dan/atau cuai untuk melaksanakan, menyempurnakan, menandatangani dan/atau menyerahkan Memorandum pindahmilik dan/atau lain-lain dokumen untuk pindahmilik hartanah yang dipegang di bawah NO HAKMILIK HSM 4731, LOT 8045, MUKIM SEMENYIH, DAERAH HULU LANGAT, NEGERI SELANGOR bersama-sama sebuah rumah yang beralamat di No. 18, Jalan TTS 3/1, Taman Tasik Semenyih, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan kepada Plaintiff Pertama dan Plaintiff Kedua, maka Pendaftar dari Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor hendaklah diberi kuasa untuk menandatangani semua dokumen-dokumen termasuk permohonan untuk melaksanakan pindahmilik hartanah tersebut serta permohonan geran baru bagi pihak Defendan Kedua, dan tandatangan sedemikian oleh Pendaftar bagi pihak

Defendan Kedua hendaklah dianggap sah dan boleh didaftarkan bagi melaksanakan pindahmilik yang diperlukan;

f) Mahkamah memerintahkan kos tindakan ini ditanggung masing-masing.

[3] Perayu 1 dan Perayu 2 yang bertindak sebagai Defendan 1 dan Defendan 2 dalam kes ini tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 22 Disember 2022 serta mengemukakan lapan belas (18) Alasan Rayuan yang difailkan pada 28 Mac 2023 seperti di muka surat 136-140 Rekod Rayuan.

DAPATAN PANEL HAKIM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[4] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Walaupun terdapat lapan belas (18) Alasan Rayuan Perayu, kami akan rangkumkan kesemua Alasan Rayuan Perayu tersebut kepada dua (2) isu sahaja iaitu sama ada sah atau tidak hibah yang dibuat melalui Borang 14 A Pindah Milik Tanah, Bahagian Atau Pajak dan sama ada sah atau tidak penarikan balik hibah?

HIBAH MELALUI BORANG 14 A PINDAH MILIK TANAH, BAHAGIAN ATAU PAJAKAN

[5] Berdasarkan penelitian terhadap kes ini, kami mendapati Responden 1 dan 2 telah memindah milik kesemua bahagian hartanah yang dikenali dengan No. Hak Milik HSM 4731, Lot 8045, Mukim Semenyih, Daerah Hulu Langat, Negeri Selangor bersama-sama dengan sebuah rumah yang beralamat di No. 18,

Jalan TTS 432 3/1, Taman Tasik Semenyih, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan (Selepas ini dirujuk sebagai hartanah tersebut) kepada anak mereka iaitu Perayu 1 melalui Borang 14 A bertarikh 27 November 2015.

[6] Seterusnya kami mendapati Perayu 1 dan 2 di dalam Alasan Rayuan dan Hujah menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana mengiktiraf pindah milik hartanah tersebut yang dibuat oleh Perayu 1 dan 2 kepada Responden 1 menggunakan Borang 14 A sebagai Hibah.

[7] Sehubungan dengan itu, kami telah merujuk Borang 14 A Pindah Milik Tanah, Bahagian Atau Pajakan bertarikh 27 November 2015 di halaman 266 Rekod Rayuan. Kami dapati bahawa Perayu 1 dan Perayu 2 sebagai tuan punya hartanah yang memindah milik hartanah dan Responden 1 sebagai penerima telah terlibat dalam transaksi ini yang disaksikan oleh Mohd Mishani Bin Madong selaku Penolong Pentadbir Tanah Hulu Langat. Seterusnya penelitian kami terarah kepada kandungan di perenggan (b) dan (c) Borang 14 A tersebut yang kami perturunkan seperti di bawah :

*“(b) Sebagai balasan – **PEMBERIAN KASIH SAYANG TERHADAP ANAK KANDUNG.***

(c) Dengan tiada apa-apa balasan;

Dengan ini memindahkan kepada penerima pindahan yang tersebut namanya di bawah ini, segala hakmilik atau kepentingan sebagaimana yang ada pada saya.”

[8] Pada hemat kami, pemberian kasih sayang dengan tiada apa-apa balasan daripada kedua orang tua kepada anaknya jelas merupakan antara elemen utama hibah iaitu pemberian milik tanpa imbal balas. Hujah Perayu 1 dan Perayu

2 di perenggan 3.5 bahawa pemberian kasih sayang tanpa balasan dalam kes ini bukan hibah kerana terdapat balasan iaitu Perayu membayar kos pindah milik RM 530 dan kos duti setem RM 8,475.00. Pada hemat kami hujah ini jauh tersasar kerana bayaran yang dibuat oleh Perayu 1 dan Perayu 2 itu adalah kos pentadbiran yang ditetapkan oleh kerajaan dan bukannya imbalan hasil dari pemberian pemilikan yang dibayar kepada tuan punya milikan iaitu Responden 1 dan Responden 2.

[9] Kami juga mendapati terdapat beberapa kes terdahulu yang telah mengiktiraf pemberian pemilikan menggunakan borang 14 A adalah hibah yang sah. Perkara ini boleh dirujuk di dalam kes **Mai Bin Jantan lwn. Marina Binti Mohd Arif dan Seorang Lain, JH XXI/II Jamadilawal 1427H/ Jun 2006M**. Panel Rayuan dalam kes ini secara sebulat suara telah menolak rayuan Perayu iaitu ibu saudara kepada Responden-Responden yang menerima hibah daripada arwah bapa mereka melalui pindah milik Borang 14 A. Panel rayuan dalam kes ini juga berpuas hati bahawa kesemua rukun hibah yang dibuat melalui pindah milik dalam Borang 14 A telah dipenuhi, sah dan mengekalkan keputusan YA Hakim Bicara yang mengesahkan hibah tersebut. Kami juga mendapati Panel Rayuan ketika memutuskan kes ini turut merujuk satu kes yang diputuskan di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Terengganu iaitu kes Eshah Bt. Abd. Rahman lwn. Azhar Ismail, Guaman No.: 41-004/95 dimana di dalam kes ini YA Hakim menyatakan :

“Fakta kes tersebut jelas telah berlaku pindah milik secara sah mengikut Borang 14 A seksyen 215 Kanun Tanah Negara 1960, dimana dalam Borang 14 A ada dijelaskan sesuatu tanah itu diberi secara hibah kasih sayang atau dijual dengan balasan wang yang tertentu....”

[10] Berdasarkan kepada dapatan di atas, pada hemat kami tiada asas yang berjaya ditunjukkan kepada kami untuk kami mengubah dapatan dan keputusan YA Hakim Bicara yang memutuskan hibah melalui Borang 14 A Pindah Milik Tanah, Bahagian Atau Pajakan adalah hibah yang sah.

PENARIKAN BALIK HIBAH

[11] Perumpamaan di alam Melayu yang sering kita dengar bagi tindakan meminta semula selepas memberi adalah buruk siku. Perumpamaan yang lebih ekstrem tentang situasi yang sama dengan beza pada penggunaan istilah iaitu hibah boleh dilihat di dalam Hadith Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar :

ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه

Terjemahan :

“dan diumpamakan orang yang menarik balik hibahnya seperti anjing yang makan apabila telah kenyang dia memuntahkannya kemudian dia kembali memakan muntahannya”(Al-Hakim 1990, 2:53)

[12] Begitulah ironinya, betapa buruk analogi yang diberikan terhadap orang yang menarik balik hibah. Namun persoalannya adakah kesemua hibah tidak boleh ditarik balik atau terdapat pengecualian yang diberikan oleh Syarak?

[13] Bagi mengupas isu ini, kami merujuk kepada pandangan Mazhab Syafi'ie di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* di dalam *Kitab al-Hibah* Jilid 3 muka surat 568 ada dinyatakan nas berikut:

(وللأب الرجوع (على التراخي) في هبة ولده (الشاملة للهدية والصدقة وكذا لبعضها كما فهم بالأولى من دون حكم حاكم) وكذا لسائر الأصول (من الجهتين ولو مع اختلاف الدين) على المشهور (سواء أقبضها الولد أم لا , غنيا كان أو فقيرا , صغيرا أو كبيرا , لخبر)) لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ((والثاني : لا رجوع لغير الأب مستدلا بالحديث المتقدم ,

Terjemahan : "Dan seorang bapa berhak/boleh menarik balik (walaupun secara terkemudian) hibah yang diberikan kepada anaknya yang merangkumi hadiah dan pemberian, begitu juga menarik balik sebahagian dari kedua perkara tersebut sebagaimana yang lebih utama difahami seperti itu, tanpa perlu kepada perintah dari seorang Hakim. Demikian juga berhak bagi kesemua Usul kedua-dua pihak (ibu dan bapa) walaupun berlainan agama mengikut pandangan yang masyhur, tidak kira sama ada anak itu telah melakukan qabad atau tidak, sama ada kaya atau miskin, sama ada kecil (kanak-kanak) atau besar (dewasa), kerana berdasarkan hadis Nabi saw " Tidak halal bagi seseorang yang memberi suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah menarik balik hibahnya kecuali hibah seorang bapa kepada anaknya". Dan pandangan yang kedua pula ialah selain dari bapa adalah tidak sah atau tidak boleh rujuk semula sesuatu pemberian/hibah juga dengan berdasarkan kepada hadis yang terdahulu itu juga".

[14] Berdasarkan nas syarak di atas kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa terdapat pengecualian terhadap larangan menarik balik hibah iaitu dalam keadaan hibah oleh ayah atau ibu kepada anaknya. Namun begitu hasil penelitian kami terhadap Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak kami dapati perlu dibuat penelitian lanjut terhadap isu penarikan balik hibah oleh Responden 2 (Ayah). Bagi penarikan balik hibah oleh Responden 1 (Ibu) kami

berpuas hati dengan dapatan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara di mana kami dapati penarikan balik tersebut diakui oleh Perayu 1 (rujuk Rekod Rayuan halaman 81) dan Perayu 2 (rujuk Rekod Rayuan halaman 93) dalam keterangan masing-masing semasa perbicaraan.

[15] Bagi meneliti penarikan balik oleh Responden 2, kami mendapati Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di halaman 128 Rekod Rayuan di perenggan 49:

“Pada malam 18.1.2016 telah berlakunya lafaz penarikan balik hibah “mak nak balik/beri balik” yang dilafazkan oleh P1 kepada D1 dengan bersaksikan anak-anak Plaintiff-Plaintiff dn D2....”

Kami hanya menemui dapatan penarikan balik hibah oleh Responden 1 pada 18 Januari 2018 dan tidak menemui dapatan YA Hakim bicara secara konklusif tentang penarikan balik yang dilakukan oleh Responden 2.

[16] Kami seterusnya meneliti Nota Perbicaraan yang terkandung dalam Rekod Rayuan dan menemukan fakta tentang akuan daripada Perayu 1 (Plaintif 1 dalam kes yang keputusannya dirayu) dan Penjaga *Ad-litem* Perayu 2 (Plaintif 2 dalam kes yang keputusannya dirayu). Kami perturunkan semula keterangan tersebut seperti berikut :

- a- Akuan Responden 1 dalam keterangannya dalam sesi soal balas pada 24.2.2020 di halaman 59 Rekod Rayuan:

“Pada malam tersebut En Jamil tiada tarik balik – tiada”.

- b- Akuan Penjaga *Ad-litem* kepada Responden 2 dalam keterangan pada 2.3.2020 di halaman 62 Rekod Rayuan :

“Setuju Plaintiff 2 tidak memohon”

“Setuju Plaintiff tidak tarik balik pindah milik hartanah ini”.

[17] Berdasarkan keterangan Responden 1 dan juga Penjaga *Ad-litem* Responden 2 di atas jelas menunjukkan tiada penarikan balik hibah dibuat oleh Responden 2. Justeru itu, pada hemat kami adalah tidak selamat untuk kami mengekalkan keputusan YA Hakim Bicara mengesahkan penarikan balik hibah yang dibuat oleh Responden 2.

SYARAT PENARIKAN BALIK HIBAH

[18] Isu seterusnya yang ingin kami sentuh di sini adalah berkaitan syarat penarikan balik hibah. Terdapat beberapa syarat yang mengharuskan penarikan balik hibah mengikut pandangan fuqaha antaranya adalah harta yang dihibahkan masih menjadi milik anak yang menerima hibah. Sekiranya harta atau barang yang dihibah itu telah menjadi milik orang lain sama ada telah dijual, telah diwakafkan atau telah dihibahkan dan telah berlaku *qabd* maka bapa tidak harus menarik kembali hibahnya. Perkara ini sebagaimana di putuskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor, Bil 4/2019 pada 6 Ogos 2019 – Pandangan Hukum Syarak Penarikan Balik Hibah.

[19] Berdasarkan Rekod Rayuan di halaman 273, kami mendapati terdapat transaksi pindah milik melalui Borang 14 A Pindah Milik Tanah Bahagian atau Pajakan yang dibuat secara pemberian kasih sayang daripada Perayu 1 kepada Perayu 2 pada 27 Februari 2017.

[20] Penelitian kami seterusnya mendapati penarikan hibah oleh Responden 1 telah berlaku pada 18 Januari 2016 iaitu sebelum pindah milik dilaksanakan oleh Perayu 1 kepada Perayu 2. Perkara ini adalah selari dengan dapatan kami di

perenggan 15 Alasan Penghakiman ini. Sehubungan dengan itu, pada hemat kami syarat penarikan hibah iaitu harta yang dihibahkan masih berada dalam milikan Perayu 1 telah dipenuhi dan penarikan hibah yang dibuat oleh Responden 1 adalah teratur mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oeh syarak.

KESIMPULAN

[21] Sehubungan dengan itu, berdasarkan kepada dapatan-dapatan yang kami jelaskan di atas, terdapat beberapa perkara yang perlu kami masuk campur dalam keputusan YA Hakim Bicara dalam kes ini khususnya berkenaan pengesahan penarikan balik hibah oleh Responden 2.

SETELAH kami membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Alasan Penghakiman, MAKA diputuskan dengan sebulat suara seperti berikut :

- 1- Mahkamah mengekalkan perintah sabitan hibah sebagaimana di perenggan a) Perintah Mahkamah Tinggi Syariah, No. Kes Mal : 10300-044-0910-2017 bertarikh 14 Disember 2022.
- 2- Mahkamah mensabitkan tuntutan penarikan balik hibah yang dibuat oleh Responden 1 ke atas bahagiannya pada hartanah No. Hakmilik HSM 4731, Lot 8045, Mukim Semenyih, Daerah Hulu Langat, Negeri Selangor bersama-sama dengan sebuah rumah yang beralamat di No. 18, Jalan TTS 3/1, Taman Tasik Semenyih, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan adalah dibenarkan oleh hukum syarak dan adalah sah mengikut hukum syarak;

3- Mahkamah mengakas sabitan tuntutan penarikan balik hibah oleh Responden 2 ke atas bahagiannya pada hartanah No. Hakmilik HSM 4731, Lot 8045, Mukim Semenyih, Daerah Hulu Langat, Negeri Selangor bersama-sama dengan sebuah rumah yang beralamat di No. 18, Jalan TTS 3/1, Taman Tasik Semenyih, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan;

4- Mahkamah memerintahkan bahawa hibah oleh Responden 1 kepada Perayu 1 adalah dibatalkan dan Mahkamah mensabitkan bahawa bahagian atau milikan Responden 1 pada hartanah tersebut adalah dikembalikan semula menjadi milik Responden 1 berkuatkuasa dari tarikh Perintah ini;

5- Mahkamah memerintahkan Perayu Kedua menandatangani Borang 14 A ke atas nama Responden 1 dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh perintah yang dimeterai;

6- Sekiranya Perayu 2 gagal, enggan dan/atau cuai untuk melaksanakan, menyempurnakan, menandatangani dan/atau menyerahkan Borang 14 A/ memorandum pindahmilik dan/atau lain-lain dokumen untuk pindahmilik hartanah yang dipegang di bawah No. Hakmilik HSM 4731, Lot 8045, Mukim Semenyih, Daerah Hulu Langat, Negeri Selangor bersama-sama sebuah rumah yang beralamat di No. 18, Jalan TTS 3/1, Taman Tasik Semenyih, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan kepada Responden 1 mengikut bahagiannya, maka Pendaftar dari Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor hendaklah diberi kuasa untuk menandatangani semua dokumen-dokumen termasuk permohonan untuk

melaksanakan pindahmilik hartanah tersebut serta permohonan geran baru bagi pihak Perayu 2, dan tandatangan sedemikian oleh Pendaftar bagi pihak Perayu 2 hendaklah dianggap sah dan boleh didaftarkan bagi melaksanakan pindahmilik yang diperlukan;

7- Mahkamah memerintahkan kos tindakan ini ditanggung masing-masing.

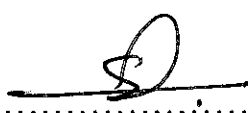
Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

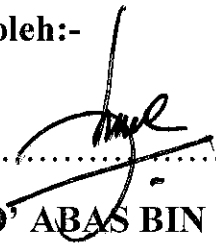
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. YA DATO' ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor